

1507849-75.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507849-75.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507849-75.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090305/2022 - 49º D.P. SAO MATEUS, 24031225 - 49º D.P.

SAO MATEUS, 2090305 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS MATOS ALMEIDA e outro

Réus Presos

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

MATHEUS MATOS ALMEIDA e LEANDRO LEME DOS SANTOS RAMOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal, porque MATHEUS, no período entre o dia 29 de março de 2022 e 01 de abril de 2022, em São Paulo - SP, adquiriu e recebeu o veículo Peugeot 207/ Passion XS, ano 2012, modelo 2013, cor prata, placas FGC-1448, que sabia ser produto de crime, já no dia 01 de abril de 2022, por volta das 22h05, na Rua Victor Milanez, nº 20, São Matheus, São Paulo - SP, LEANDRO recebeu e conduziu o mesmo veículo, que sabia ser produtos de crime.

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2022 (fls. 110/111). Os réus foram

citados (fls. 175 e 177) e ofertaram suas respostas à acusação (fls. 181 e 202). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado na sequência. Não foram requeridas novas diligências.

A acusação requereu a condenação do réu Matheus nos termos da denúncia. Em relação às penas, requereu que seus antecedentes sejam levados em consideração. Com relação a Leandro, postulou a absolvição por insuficiência de provas.

A defesa de Leandro acompanhou o pedido ministerial para absolvição.

A defesa de Matheus postulou a absolvição por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requereu a desclassificação da receptação para a figura culposa. Em relação às penas, requereram a manutenção destas no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente em parte.

A vítima declarou que no dia da subtração do veículo foi abordado por dois homens em uma motocicleta, os quais exibiram uma arma de fogo e exigiram a entrega da chave do carro e de sua carteira, o que foi feito. Foi ao Distrito Policial e efetuou o registro da ocorrência. Poucos dias depois recebeu uma ligação de policiais, dando conta da localização do veículo. Recuperou o veículo sem estepe e com película, que não havia. Não recuperou seus outros pertences. Não tem condições de proceder ao reconhecimento dos roubadores.

Os policiais militares relataram que estavam indo em direção ao Plantão do 49º DP para dar apoio a outras viaturas, quando viram o veículo descrito na denúncia, parando na contramão, com a porta traseira do passageiro aberta. Decidiram proceder à abordagem. Dentro do carro havia três indivíduos, sendo que Leandro era o condutor, Matheus estava no banco dianteiro do passageiro e o terceiro indivíduo estava atrás. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. Em consulta às placas, não havia qualquer registro de ocorrência, mas a numeração não batia com a do chassi, para a qual havia registro de roubo ocorrido poucos dias antes. Eles não exibiram qualquer documento do veículo. O policial Bruno disse que no início da ocorrência, o condutor, Leandro, disse que o carro pertencia à mãe dele. Após a pesquisa, Matheus passou a afirmar que o carro a ele pertencia, que havia comprado alguns dias antes, mas não declinou dados do vendedor. O policial Guilherme não se recordava sobre o que foi dito pelos demais ocupantes do carro. A abordagem foi tranquila. Não conheciam os réus anteriormente. No Distrito Policial, os réus tentaram inverter a posição que ocupavam no veículo, sendo que Matheus afirmou que seria o condutor, mas foram exibidas as imagens das câmeras de seus uniformes para comprovar que Leandro era o condutor do carro.

O réu Matheus disse que tinha uma dívida de uma moto de sua propriedade que um amigo de nome Junior havia “perdido”. Tal amigo ofereceu ao interrogando um carro, que disse que era apenas para “rodar”, sendo que exibiu para o interrogando um documento em um aplicativo, que indicava que o documento do carro estava “bloqueado”. Acertou com Junior que o carro valeria R\$ 7.000 e que a dívida seria de R\$ 4.000, sendo que o interrogando deveria pagar a diferença de R\$ 3.000. O veículo foi-lhe entregue sem qualquer documento e sem que o interrogando tenha pago o valor de R\$ 3.000 acertado.

O réu Leandro disse que reside no litoral e veio para SP porque seu filho estava doente. Recebeu uma ligação de Matheus, que o convidou para saírem. Liu Kang estava na casa da tia do interrogando e o acompanhou. Matheus chegou com um carro, que ele disse que havia adquirido havia poucos dias em um “rolo”. Foi a primeira vez que o viu com carro. Assumiu a condução do veículo a seu próprio pedido.

Em que pese o suscitado pela defesa, a pretensão punitiva estatal deve prosperar em parte, apenas com relação a Matheus.

A materialidade delitiva quanto à receptação está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18, pelo BO de fls. 94/95, pelo laudo de fls. 122/127e pela prova oral colhida, sendo certa também a autoria.

A vítima foi clara quanto ao fato de que na data de 29 de março de 2022 teve o seu veículo roubado por dois agentes que estavam utilizando uma moto e que estavam armados, tomando conhecimento da localização do automóvel em 01/04/2022, não tendo

condições de reconhecer os agentes.

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que Matheus não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...).

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Ambos os policiais relataram que Matheus assumiu a propriedade do carro, sendo que em momento algum Leandro disse que o veículo a ele pertencia. Houve apenas a tentativa de mudança quanto à posição que ocupavam no carro, mas em momento algum houve alteração da versão de que o carro era de Matheus. Tal versão está em consonância com os interrogatórios dos réus, tanto na fase policial como em Juízo. Assim, inexistem elementos que permitam vincular-se Leandro ao carro, sendo que o simples fato de ele estar na condução do carro não permite que se impute a ele a prática do crime de receptação, quando todos os elementos indicam que ele apenas conduzia o veículo de forma ocasional. Se tal fosse possível, a receptação também seria imputável ao menor, que ocupava, também de forma ocasional, o banco traseiro. Desta feita, a prova dos autos indica a posse (em termos jurídicos) apenas por parte de Matheus.

Portanto, o réu Matheus detinha a posse do veículo roubado quando foi abordado pelos policiais militares, de forma que a discussão cinge-se à ciência prévia por parte dele quanto ao fato de ser o veículo produto de ilícito.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado na posse do réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a

existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...).” (grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

O laudo de fls. 122/127 atestou que o veículo apresentava avarias e estava sem suas placas.

O réu não logrou êxito em trazer ao conhecimento deste Juízo qualquer prova que tenha o condão de demonstrar a posse lícita do veículo. Ademais, não se mostra crível que alguém adquira um veículo por valor bem inferior ao preço médio de mercado e que receba a posse dele, sem que tenha efetuado qualquer pagamento e sem que tenha recebido qualquer tipo de documento. Anote-se que a pessoa indicada como o vendedor alterou-se, pois no Distrito Policial Matheus que o vendedor seria Vitinho e em Juízo disse que seria Junior, pessoa que não conseguiu qualificar para além de um prenome ou apelido. O próprio réu informou que foi avisado sobre irregularidade no veículo e que o carro seria apenas “para rodar”, o que sinaliza de forma clara sobre a irregularidade que recaía sobre o bem.

Portanto, é certo que se encontravam em poder do veículo de origem ilícita, antes por Matheus e na data dos fatos por Leandro, não havendo qualquer prova que ateste sua posse lícita.

Diante de tais elementos, forçosa a condenação de Matheus nos termos acima dispostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 e 60 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, que agiu com dolo normal ao tipo penal em questão, razão pela qual as penas permanecerão no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, nota-se que Matheus é primário, permanecendo suas penas no mínimo legal.

Não há causas de aumento ou de diminuição, de forma que as penas ficam fixadas em definitivo no patamar fixado acima.

Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, diante do quantum de pena e sua primariedade, fixo-lhe o regime inicial aberto.

Não há que se falar em eventual acordo de não persecução penal para Matheus, pois conforme certidão de fls. 159/160, nota-se que responde por outros dois delitos, sendo inviável a benefício, nos termos do artigo 28-A, §2º, inciso II, do CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu MATHEUS MATOS ALMEIDA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, às penas privativas de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos conforme abaixo disposto. Outrossim, ABSOLVO o réu LEANDRO LEME DOS SANTOS RAMOS da imputação de infração ao artigo 180, caput, do Código Penal, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções. Muito embora Matheus encontre-se preso cautelarmente por outro feito, entendo que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da sua custódia cautelar, tendo em conta a natureza do delito, a sua primariedade e o quantum de pena. Defiro-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Expeçam-se alvarás de soltura clausulados para Leandro e Matheus.

Com o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento das penas.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual deferida a Matheus (fls. 203).

P.R.I.C.
São Paulo, 17 de maio de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA